

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 3 năm 2025

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ

(Đấu giá cho thuê 02 mặt bằng mặt tiền đường Ông Ích Khiêm)

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Luật số 16/2023/QH15; Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định 114/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 172/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

Căn cứ Thông tư số 03/2025/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2025 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ tài chính trong đấu giá tài sản.

Theo Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 29/2025/HDDVDGTS ngày 04 tháng 3 năm 2025 giữa Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Công đoàn Đà Nẵng với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Trung tâm).

Điều 1. Tài sản đấu giá cho thuê, giá khởi điểm.

1. Giới thiệu tài sản đấu giá cho thuê:

Tên tài sản	Diện tích	Giá khởi điểm theo tháng (đồng/tháng)	Gia khởi điểm theo tổng thời gian thuê (đồng/46 tháng)
Mặt bằng 01: Mặt tiền đường Ông Ích Khiêm và bên hông có kiệt - Tầng 01 Trung tâm Hội nghị; Tiệc cưới Sea Palace	110 m2	13.530.000	622.380.000

Mặt bằng 02: Mặt tiền đường Ông Ích Khiêm - Tầng 01 Trung tâm Hội nghị; Tiệc cưới Sea Palace	50 m2	7.050.000	324.300.000
Tổng cộng			946.680.000

*** Lưu ý:**

- Đấu giá riêng lẻ từng mặt bằng cho thuê.
- Cho thuê với mục đích kinh doanh dịch vụ văn phòng, siêu thị, quán ăn, quán cafe, quầy bán hàng lưu niệm, cơ sở chăm sóc sắc đẹp, Spa... Hoặc, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với bên có tài sản về mục đích kinh doanh khi thuê mặt bằng cho đến thời hạn đăng ký đấu giá tài sản.

*** Thời hạn thuê và điều kiện thanh toán:**

- Thời hạn thuê: 46 tháng (từ tháng 3/2025 đến tháng 12/2028).
- Tỷ lệ tăng giá: Giá thuê ổn định trong 02 năm đầu, từ năm thứ 03 tăng 10%/năm.
- Điều kiện thanh toán: 03 tháng/01 lần.
- Tiền đặt cọc bảo đảm thực hiện hợp đồng: 03 tháng theo giá trúng đấu giá.

2. Trách nhiệm người trúng đấu giá:

- Giá thuê chưa bao gồm: Tiền điện, nước, wifi; Chi phí vệ sinh; Chi phí bảo vệ; Chi phí phòng cháy chữa cháy.
- Người thuê tự nộp các loại thuế theo quy định của Nhà nước liên quan hoạt động kinh doanh.
- Người trúng đấu giá không được chuyển nhượng cho cá nhân, tổ chức khác trong suốt thời gian thuê, không được tự ý sửa chữa, thay đổi kết cấu, hiện trạng của tài sản khi chưa được sự đồng ý, cho phép của bên có tài sản.
- Giá thuê mặt bằng trống, người thuê tự đầu tư cơ sở vật chất. Sau khi kết thúc hợp đồng thuê mặt bằng, bên thuê sẽ tự tháo dỡ cơ sở vật chất mà bên thuê đã xây dựng, trả lại mặt bằng như ban đầu, chi phí tháo dỡ do bên thuê chi trả.

3. Nguồn gốc tài sản: Mặt bằng cho thuê tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình của Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng.

Điều 2. Tham khảo hồ sơ, xem tài sản

1. **Tham khảo hồ sơ:** Người tham gia đấu giá liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản để tham khảo hồ sơ, hướng dẫn để xem mặt bằng, thủ tục tham gia đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

a) Thời gian xem tài sản: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước ngày mở phiên đấu giá.

b) Địa điểm xem tài sản: tại Khách sạn Công đoàn Thanh Bình; Địa chỉ: 02 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Điều 3. Tiền hồ sơ đấu giá, tiền đặt trước và bước giá

STT	Tên tài sản	Giá khởi điểm theo tháng (đồng/tháng)	Tiền mua hồ sơ (đồng)	Tiền đặt trước (đồng)	Bước giá (đồng)
1	Mặt bằng 01: Mặt tiền đường Ông Ích Khiêm và bên hông có kiệt-Tầng 1 Trung tâm Hội nghị, tiệc cưới Sea Palace.	13.530.000	100.000	31.000.000	2.000.000
2	Mặt bằng 02: Mặt tiền đường Ông Ích Khiêm-Tầng 1 Trung tâm Hội nghị, tiệc cưới Sea Palace.	7.050.000	100.000	16.000.000	1.000.000

1. Tiền mua hồ sơ: Theo Bảng kê.

Địa điểm nộp tiền: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm mở tại các Ngân hàng.

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền mua hồ sơ từ ngày thông báo niêm yết tài sản (7h30, ngày 05/3/2025) đến trước 17h00, ngày 19/3/2025.

2. Tiền đặt trước: Theo bảng kê

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho tổ chức hành nghề đấu giá tài sản từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến trước ngày mở phiên đấu giá 02 ngày làm việc. Bắt đầu nộp từ 07h30, ngày 05/3/2025, chậm nhất là 17h00, ngày 19/3/2025 - tiền phải vào tài khoản của Trung tâm một lần số tiền đặt trước nêu trên. (Mọi trường hợp nộp trễ sau thời gian này sẽ không được chấp nhận).

Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng mở tại các Ngân hàng sau:

- Tài khoản số: **117649188888** mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Sông Hàn.

- Tài khoản số: **5610743766** mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Đà Nẵng.

- Tài khoản số: **2010201001669** mở tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (Agribank) - Chi nhánh Đồng Đa, Đà Nẵng.

*** Nội dung chuyển tiền:** Họ tên – SĐT – chuyển tiền hồ sơ/tiền đặt trước – mặt bằng 01 hoặc mặt bằng 02 tại Khách sạn Công Đoàn.

Mọi chi phí liên quan đến việc nộp tiền đặt trước và nhận lại tiền đặt trước do khách hàng chịu.

Trung tâm trả lại tiền đặt trước cho những khách hàng không trúng đấu giá và không vi phạm quy định thuộc trường hợp bị tịch thu khoản tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

Tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước theo Điều 39 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

3. Bước giá: Theo bảng kê

Áp dụng trong trường hợp tại cuộc đấu giá có ít nhất 02 người trả giá cao nhất bằng giá nhau.

Điều 4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết (07h30, ngày 05/3/2025) đến trước 17h00, ngày 19/3/2025.

2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

3. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Có Phiếu đăng ký đấu giá tài sản, đã nộp đủ tiền đặt trước, tiền hồ sơ đăng ký đấu giá trong thời hạn mà Trung tâm đã niêm yết công khai.

- Người tham gia phiên đấu giá phải đúng tên người đăng ký đấu giá. Trường hợp ủy quyền cho người khác thì phải có văn bản ủy quyền đúng quy định pháp luật. Người đăng ký đấu giá là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

Nội dung ủy quyền phải thể hiện: Người được ủy quyền thay mặt tham gia đấu giá; ký các giấy tờ liên quan, ký biên bản đấu giá; trường hợp trúng đấu giá thì ký các văn bản liên quan đến việc mua trúng đấu giá, trường hợp không trúng đấu giá thì được nhận lại tiền đặt trước...

- Khi vào phòng đấu giá để tham gia phiên đấu giá khách hàng phải mang theo các giấy tờ sau:

- + Căn cước công dân (bản chính);
- + Bản chính Giấy ủy quyền tham gia đấu giá (trường hợp được ủy quyền);
- + Bản chính giấy tờ nộp tiền đặt trước, biên lai nộp tiền mua hồ sơ đấu giá.

4. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối với cá nhân: Khách hàng cung cấp cho Trung tâm Căn cước Công dân (bản photocopy)

* Đối với hộ kinh doanh cá thể: Khách hàng cung cấp cho Trung tâm Căn cước Công dân (bản photocopy); Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh của khách hàng có chức năng kinh doanh (nếu có).

* Đối với tổ chức:

- Là người đứng đầu tổ chức, trường hợp ủy quyền đăng ký đấu giá thì phải có giấy ủy quyền;
- Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền hoặc của người có thẩm quyền đồng ý cho cơ quan, tổ chức được tham gia đấu giá để mua tài sản;
- Đối với doanh nghiệp phải có Giấy đăng ký kinh doanh.

Điều 5. Những người sau đây không được đăng ký tham gia đấu giá
(Theo khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15)

1. Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
2. Người làm việc trong tổ chức hành nghề đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành phiên đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;
3. Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;
4. Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại khoản 3 Điều này;
5. Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

Điều 6. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

1. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

2. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

a. Khi đăng ký tham gia đấu giá, người tham gia đấu giá được Trung tâm đấu giá cung cấp phiếu đấu giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu, thời hạn nộp phiếu đấu giá.

b. Phiếu đấu giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng chất liệu bảo mật, có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu. Phiếu đấu giá được gửi qua đường bưu chính hoặc được nộp trực tiếp và được tổ chức đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Phiếu trả giá được gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm đấu giá hoặc được nộp trực tiếp cho Trung tâm đấu giá và được Trung tâm đấu giá tài sản bỏ vào thùng phiếu. Miệng thùng phiếu được Trung tâm đấu giá niêm phong ngay khi hết thời hạn nhận phiếu. Phiếu gửi qua đường

bưu điện hoặc nộp trực tiếp để bỏ vào thùng phiếu chậm nhất đến 17h00, ngày 19/3/2025 là thời hạn cuối cùng, theo đồng hồ treo tường của Trung tâm đấu giá, sau thời hạn này phiếu chuyển đến thì không được công nhận và xem như không tham gia đấu giá bỏ phiếu đấu giá.

c. Tại buổi công bố giá của người tham gia đấu giá, đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá giới thiệu bản thân, người giúp việc, đọc Quy chế cuộc đấu giá, giới thiệu mặt bằng cho thuê, nhắc lại giá khởi điểm trong trường hợp công khai giá khởi điểm, trả lời câu hỏi của người tham gia đấu giá và các nội dung khác theo Quy chế cuộc đấu giá, công bố danh sách người tham gia đấu giá và điểm danh, xác định người tham gia đấu giá.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát về sự nguyên vẹn của thùng phiếu. Nếu không còn ý kiến nào khác và thống nhất với Quy chế đấu giá tài sản thì đấu giá viên tiến hành bóc niêm phong của thùng phiếu, mở khóa thùng phiếu.

Đấu giá viên điều hành phiên đấu giá mời ít nhất một người tham gia đấu giá giám sát sự nguyên vẹn của từng bì phiếu đấu giá; tiến hành bóc từng phiếu đấu giá, công bố số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu phát ra, số phiếu thu về, công bố mức giá của phiếu đấu giá, phiếu đấu giá cao nhất là người trúng đấu giá.

d. Trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay sau khi công bố các phiếu trả giá cao nhất đối với tài sản đó, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Đấu giá viên quyết định hình thức đấu giá trực tiếp bằng lời nói hoặc đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp. Nếu trong số những người có giá trả cao nhất có người tiếp tục trả giá thì đấu giá viên tổ chức cho người đó trả giá; đấu giá viên công bố người đó là người trúng đấu giá nếu người đó có giá trả cao hơn. Nếu tất cả người có giá trả cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

3. Một số quy định về bỏ Phiếu đấu giá

- Trường hợp khách hàng ghi nhầm, tẩy xóa, làm mất, làm rách...Phiếu đấu giá phải thông báo kịp thời cho Trung tâm để đổi Phiếu đấu giá cho khách hàng trước khi khách hàng bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu.

- Khi Phiếu đấu giá đã được bỏ vào thùng phiếu thì người tham gia đấu giá không được rút lại Phiếu đấu giá vì bất cứ lý do nào.

- Người tham gia đấu giá không bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu hoặc bỏ Phiếu đấu giá vào thùng phiếu quá thời hạn quy định là thuộc trường hợp không tham gia đấu giá và bị thu tiền đặt trước.

- Phiếu đấu giá hợp lệ phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Phiếu do Trung tâm cung cấp cho người tham gia đấu giá (theo mẫu do Trung tâm phát hành và có chữ ký của lãnh đạo và đóng dấu bên góc trái của phiếu đấu giá);

+ Người tham gia đấu giá ghi đầy đủ nội dung và mức giá đấu vào Phiếu đấu giá, mức giá đấu giá phải thể hiện rõ bằng số và bằng chữ trùng khớp nhau, đơn vị tính là Việt Nam Đồng/tháng, có chữ ký, ghi rõ họ, tên của người tham gia đấu giá.

+ Phiếu đấu giá không bị rách rời, tẩy xóa, chấp vá...

+ Phiếu ghi giá của khách hàng tối thiểu phải bằng giá khởi điểm mà Trung tâm đã thông báo, niêm yết.

Nếu Phiếu đấu giá không đảm bảo các yêu cầu vừa nêu thì không công nhận kết quả đấu giá của người tham gia đấu giá.

Điều 7. Thời gian, địa điểm bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu

1. Thời gian: Từ ngày đủ điều kiện bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu, đến trước 17h00, ngày 19/3/2025 (theo đồng hồ của Trung tâm đấu giá).

2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điều 8. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá

1. Thời gian: Dự kiến lúc 09h00, ngày 24/3/2025.

2. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Điều 9. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá, các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước

1. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá (Theo khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15)

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham dự phiên đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, nâng giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại phiên đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản.

e) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

f) Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi

phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

g) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước (Theo khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15)

a) Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

b) Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đim giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

c) Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

d) Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

đ) Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

2. Các trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước (Theo khoản 6 Điều 39 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15)

a) Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham dự phiên đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

c) Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định tại khoản 3 Điều 44 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

d) Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;

đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.

Điều 10. Từ chối kết quả trúng đấu giá

Trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên, sau khi đấu giá viên điều hành phiên đấu giá đã công bố người trúng đấu giá mà tại phiên đấu giá người này từ chối kết quả trúng đấu giá thì người trả giá liền kề là người trúng đấu giá, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá và người trả giá liền kề chấp nhận mua tài sản đấu giá.

Trường hợp giá liên kế cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối kết quả trúng đấu giá hoặc người trả giá liên kế không chấp nhận mua tài sản đấu giá thì phiên đấu giá không thành.

Điều 11. Thời hạn, phương thức thanh toán tiền thuê tài sản

1. Thời hạn thanh toán: Khách hàng trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá (03 tháng theo giá trúng đấu giá) sau khi đã trừ số tiền đặt trước và tiền ký cược bảo đảm thực hiện hợp đồng (03 tháng theo giá trúng đấu giá) vào tài khoản của Trung tâm chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá thành.

2. Phương thức thanh toán: Khách hàng trúng đấu giá chuyển khoản vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

Điều 12. Ký kết Hợp đồng thuê tài sản đấu giá

1. Kết quả đấu giá tài sản là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá

2. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa người có tài sản đấu giá với khách hàng trúng đấu giá. Hợp đồng thuê tài sản đấu giá được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

3. Khách hàng trúng đấu giá được coi như chấp nhận giao kết hợp đồng thuê tài sản đấu giá kể từ thời điểm đấu giá viên công bố người trúng đấu giá. Kể từ thời điểm này, quyền và nghĩa vụ của các bên được thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

4. Hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá được ký kết giữa bên có tài sản với khách hàng trúng đấu giá tài sản trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng trúng đấu giá nộp đầy đủ số tiền trúng đấu giá và tiền ký cược bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Điều 13. Thời hạn, địa điểm, phương thức giao mặt bằng trúng đấu giá

1. Thời hạn bàn giao mặt bằng: Bên có tài sản bàn giao mặt bằng cho khách hàng trúng đấu giá trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê tài sản đấu giá được ký kết.

2. Địa điểm giao mặt bằng: Giao tài sản cho khách hàng trúng đấu giá tại nơi có tài sản. Địa điểm: 02 Ông Ích Khiêm, Phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng.

3. Phương thức giao tài sản: Bên có tài sản trực tiếp bàn giao mặt bằng cho thuê cho khách hàng trúng đấu giá. Khách hàng trúng đấu giá có trách nhiệm bảo quản tài sản kể từ thời điểm nhận bàn giao tài sản.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá (Điều 48 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15)

1. Người trúng đấu giá có các quyền sau đây:



- a) Yêu cầu người có tài sản đấu giá ký hợp đồng thuê tài sản đấu giá;
- b) Được nhận tài sản đấu giá, có quyền sở hữu đối với tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật;
- c) Các quyền khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật.

2. Người trúng đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

- a) Ký biên bản đấu giá, hợp đồng thuê tài sản đấu giá;
- b) Thanh toán đầy đủ tiền thuê tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan;
- c) Các nghĩa vụ khác theo thỏa thuận trong hợp đồng thuê tài sản đấu giá và theo quy định của pháp luật;
- d) Tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền để được cấp giấy xác nhận quyền sở hữu tài sản, nộp thuế (nếu có) theo quy định.

Điều 15. Các quy định đối với tổ chức hành nghề đấu giá

1. Tổ chức bán đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tham gia đấu giá theo quy định pháp luật về bán đấu giá tài sản và quy định tại Quy chế này.
3. Thực hiện đúng nội dung Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản đã ký kết với đơn vị có tài sản.
4. Ghi chép đầy đủ nội dung diễn biến của phiên đấu giá.

Điều 16. Các quy định khác

1. Trường hợp có những nội dung, sự kiện phát sinh ngoài quy định của Quy chế này thì áp dụng các quy định pháp luật về đấu giá tài sản và các quy định pháp luật có liên quan. Những sự kiện, tình huống không có trong quy định sẽ do người điều hành phiên đấu giá quyết định.
2. Đấu giá viên, thành viên giúp việc phiên đấu giá, viên chức Trung tâm phối hợp với các bên liên quan hướng dẫn cho khách hàng thực hiện các quy định của Quy chế này.
3. Quy chế có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./. *cmv*

Nơi nhận:

- Công ty TNHH MTV Du lịch Công đoàn Đà Nẵng;
- Người ĐK đấu giá;
- Cổng đấu giá tài sản quốc gia;
- Lưu: HS; Niêm yết.

GIÁM ĐỐC



Trần Văn Ân